

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ООО/ИП Зиновьев А. А. на сайте

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор, заключается между **ООО/ИП Зиновьев А. А.** (далее Продавец), реализующий товары через Торгово-Сервисное Предприятие ИП Зиновьев (коммерческое название), и пользователем услуг Продавца (далее Покупатель), и определяет условия приобретения товаров у Продавца.

1.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, путем проставления отметки в графе «Я прочитал(-а) Условия Договора и согласен(-на) с условиями» при оформлении Заказа.

1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) данный документ является публичной офертой, адресованной физическим лицам, и в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо обязуется произвести оплату Товара и его доставки на условиях, изложенных в настоящей оферте.

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты Продавца, что является равносильным заключению Договора купли-продажи Товара на условиях, установленных в настоящей оферте и на Сайте.

1.5. Продавец и Покупатель гарантируют, что обладают необходимой право- и дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора розничной купли-продажи Товара.

1.6. Заказывая Товары через Сайт Продавца или иные средства связи, Покупатель безоговорочно принимает условия настоящей оферты. Оформленный Покупателем на сайте либо через иные каналы связи Заказ Товара является подтверждением заключенной между Продавцом и Покупателем сделки (Договора) по розничной купле-продаже Товара.

1.7. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (глава 30, § 2)), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 г. №612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» и иные положения действующего законодательства РФ.

1.8. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с чем Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в оферте, размещенной на Сайте Продавца или странице оплаты. Уведомление об изменении настоящей оферты Продавец обязан разместить не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты их вступления в силу.

1.9. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Продавцом.

1.10. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на сайте Продавца или странице оплаты, и должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

- «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
- «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
- «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
- «Товар» – перечень наименований категории Артезианская вода, представленный на официальном интернет-сайте Продавца или предлагаемых Продавцом через иные каналы связи.
- «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте либо через иные каналы связи или через Оператора Продавца.
- «Доставка» – курьерские услуги по доставке Заказа.
- «Оплата по QR-коду» – оплата при помощи монохромного двухмерного штрихового кода, содержащего зашифрованную платежную информацию с использованием сервиса Системы Быстрых Платежей (далее – СБП) Банка России, позволяющей физическим лицам производить оплату товаров и услуг дистанционным способом.
- «Оплата по ссылке» - оплата с использованием реквизитов платежной карты либо по QR-коду Заказа, номер и данные которого указываются на странице оплаты. Ссылка на страницу оплаты предоставляется через иные каналы связи.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар категории Артезианская вода, предоставленным Покупателю через иные каналы связи при Оплате по ссылке.

2.2. Право собственности на заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск случайного уничтожения или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.

2.3. Факт оформления Заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий данного Договора.

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА

3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем на Интернет-сайте Продавца www. ru (далее – Сайт) либо через иные каналы связи, предоставленные Покупателю, при Оплате по ссылке.

3.2. Оформить Заказ у Продавца могут зарегистрированные и незарегистрированные Покупатели.

3.3. При регистрации на Сайте Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию о себе:

- фамилия, имя;
- фактический адрес доставки;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон (мобильный, стационарный).

3.4. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте Продавца и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.

3.5. Продавец не несет ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

3.6. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

3.7. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на сайте либо при помощи Продавца при Оплате по ссылке Заказа и проставление соответствующей отметки на странице оплаты означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора.

День оплаты Заказа является датой заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.

После завершения процесса оформления Заказа ему автоматически присваивается идентификационный номер («№ заказа»).

3.8. При Оплате по ссылке по результату оформления Заказа Покупателю предоставляется платежная ссылка с ограниченным сроком действия одним из следующих способов:

- 3.8.1. на Интернет-странице Продавца
- 3.8.2. в Личном Кабинете Покупателя
- 3.8.3. на адрес электронной почты
- 3.8.4. по номеру телефона
- 3.8.5. через иные каналы связи, оговоренные при оформлении Заказа,

3.9. Способ оплаты и доставки Покупатель выбирает при оформлении Заказа самостоятельно из вариантов, предложенных Продавцом. Покупатель обязан оплатить товар в соответствии с выбранным способом.

3.10. После получения товара у Покупателя на руках остаются следующие документы: счет, гарантийные талоны на каждый товар в Заказе Покупателя и кассовый чек, выданный Продавцом.

3.11. При регистрации Покупателя на сайте ему в обязательном порядке открывается Личный Кабинет, в котором отображаются все Заказы с указанием их состояния (оплата / отмена / исполнение / и т.д.). Подтверждение факта размещения Заказа на указанный Покупателем номер мобильного телефона и адрес электронной почты является дополнительным.

3.12. Факт оформления Заказа и оплаты Товара подтверждается направлением Покупателю электронного письма или соответствующей информацией в Личном Кабинете либо через иные средства связи при оплате по ссылке. В случае неполучения Покупателем письма, отправленного на адрес электронной почты либо через иные средства связи при оплате по ссылке или отсутствия информации в Личном Кабинете Покупатель должен связаться с Продавцом для получения подтверждения об оплате Товара в течение 1 (одних) суток с момента оплаты.

3.13. Все информационные материалы, представленные на сайте Продавца, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного Товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его Заказа.

4.2. В случае, если срок исполнения Заказа не указан при оформлении Заказа, по умолчанию принимается срок 30 (тридцать) календарных дней.

4.3. Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю. Подписываясь в листе курьера, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.

4.4. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.

4.5. В случае ненадлежащего исполнения доставки Заказа по вине Продавца повторная доставка Заказа осуществляется бесплатно, либо Заказ может быть аннулирован по требованию Покупателя с последующим возвратом денежных средств на банковскую карту или счет Покупателя в зависимости от способа оплаты.

5. ОПЛАТА ТОВАРА

5.1. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем порядке и указываются на Сайте или предлагаются Продавцом через иные каналы связи в российских рублях. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит.

5.2. Покупатель обязан оплатить заказанный Товар в течение 3 (трех) банковских дней с даты оформления Заказа.

5.3. Оплата Товара Покупателем производится в российских рублях наличными, платежной картой, по QR-коду (СБП), или банковским переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО/ИП Зиновьев А. А.

5.4. При оплате заказа по ссылке Покупателю необходимо сверить номер Заказа, описание Заказа на странице оплаты, и производить оплату только при соответствии указанных данных предоставленным Продавцом данным на Интернет-Сайте Продавца, либо в Личном Кабинете, либо по электронной почте, либо по телефону, либо через иные средства связи.

При оплате Заказа с использованием платежной карты ввод реквизитов карты происходит в системе электронных платежей ПАО АКБ «Авангард», который прошел сертификацию в платежных системах Visa Inc., MasterCard Worldwide и МИР на совершение операций с аутентификацией 3-D Secure и Mir Accept. Представленные Вами данные полностью защищены в рамках стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard) и никто, включая Продавца, не может их получить.

При оплате по QR-коду (СБП) безопасность переводов обеспечивается на стороне всех банков-участников СБП: банков, Банка России и НСПК с использованием современных систем защиты. СБП соответствует всем стандартам информационной безопасности.

5.5. Предоплата банковским переводом осуществляется только после подтверждения Заказа менеджером Продавца.

5.6. После подтверждения Заказа менеджером квитанция на оплату отправляется Покупателю на адрес электронной почты, либо распечатывается Покупателем с Сайта. Получив квитанцию на оплату, в которой указана сумма платежа, реквизиты платежа, номер Заказа и данные плательщика, Покупатель может произвести платеж банковским переводом на счет Продавца.

5.7. Оплата Товара считается произведенной с момента успешного завершения операции оплаты по карте либо по QR-коду (СБП), или поступления денежных средств на счет Продавца при безналичном способе платежа. Факт оплаты Товара подтверждается Продавцом путем изменения статуса Заказа в Личном Кабинете Покупателя и / или направления Покупателю письма на адрес электронной почты, указанный Покупателем либо через иные средства связи при оплате по ссылке.

5.8. Договор купли - продажи считается заключенным с момента оплаты Покупателем Товара.

6. ДОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Доставка осуществляется на условиях осуществления полной предоплаты Покупателем Заказа, посредством наличного или безналичного расчета: банковской карты, банковского перевода, оплаты по QR-коду (СБП).

6.2. При доставке заказанные Товары вручаются Покупателю, а при его отсутствии – любому лицу (далее – Уполномоченное лицо), предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий произведенную Покупателем предоплату.

6.3. Обязанность Продавца по поставке Товара с условием о его доставке считается выполненной с момента подписания Покупателем или Уполномоченным лицом товаросопроводительных документов. Приемка Товара без замечаний лишает Покупателя права ссылаться на несоответствие фактически поставленного Товара Заказу или сопроводительному документу.

6.4. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара и подписания им или Уполномоченным лицом товаросопроводительных документов при доставке Товара Покупателю.

6.5. Стоимость доставки и условия указаны в иных каналах связи.

6.6. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки Товара, установленных в настоящей оферте, на Сайте или в иных каналах связи. Однако задержки в доставке Товара возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца. Срок доставки зависит от местонахождения Покупателя и составляет от 1 (одного) до 30 (тридцати) календарных дней.

6.7. Покупатель вправе в любой момент времени отказаться от Заказа до момента его передачи в службу доставки.

6.8. В случае если Товар не был передан Покупателю по вине последнего, повторная доставка может быть произведена при условии согласования Продавцом и Покупателем новых сроков доставки и при условии оплаты Покупателем стоимости вторичной доставки Товара.

6.9. В случае отказа Покупателя от приемки и оплаты Товара при Заказе, Покупатель обязуется оплатить Курьерской службе стоимость доставки Товара.

7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА

7.1. Возврат и обмен Товара осуществляется в соответствии с законодательством.

ПОКУПАТЕЛЬ не вправе требовать возврата или обмена Товаров надлежащего качества, указанные в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463.

7.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Товара Покупатель вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

7.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата Товара.

7.4. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента исполнения Заказа.

7.5. В случае доставки Продавцом Товара ненадлежащего качества Покупатель обязуется предоставить Товар в офис Продавца в максимально короткие сроки для осуществления проверки качества Товара.

7.6. Возврат Товара ненадлежащего качества возможен в течение срока гарантийного обслуживания при условии обязательного предоставления заключения технической экспертизы Службой гарантийного ремонта или независимой экспертизы.

7.7. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Товара в том случае, если Товар не был в употреблении, сохранены упаковка, товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также отгрузочные документы и/или чеки об оплате товара, если таковые имеются.

7.8. Для возврата Товара надлежащего качества Покупатель направляет заявление с копиями документов, подтверждающих факт покупки у Продавца по почте, по электронной почте __@__.ru или непосредственно в Офис Продавца. Продавец принимает заявление к рассмотрению в течение 5 рабочих дней согласовывает с Покупателем условия возврата товара. Продавец вправе отказать в возврате Товара, если выяснится, что товар был в эксплуатации, и/или имеет механические повреждения (трещины, царапины, сколы, отсутствие упаковки и т.д.).

7.9. Возврат Товара осуществляется за счет Покупателя и организуется им самостоятельно.

7.10. При возврате товара Покупатель обязан компенсировать продавцу все расходы, связанные с доставкой возвращаемого товара.

7.11. В случае корректной оформленной процедуры возврата продавец возвращает уплаченные за товар денежные средства в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления Покупателя на счёт, указанный в заявлении.

7.12. При оплате платежной картой возврат денежных средств оформляется на карту, с которой была произведена оплата Заказа.

При оплате по QR-коду в случае корректно оформленной процедуры отказа / отмены денежные средства возвращаются на счёт Покупателя в банке-участнике сервиса СБП, привязанный к номеру телефона, по которому была произведена оплата Заказа. Возврат иными способами не производится.

7.13. Более подробную информацию об условиях возврата или обмена Товара смотрите в Условиях возврата Товара.

8. ФОРС-МАЖОР

Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства Непреодолимой Силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, военные действия и т.д.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора (акцептованной Покупателем оферты Продавца) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте Продавца имеют законного правообладателя. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования им Товаров, приобретённых у Продавца.

9.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя возникшие в результате неправильного заполнения Заказа, в т. ч. неправильного указания персональных данных, а также неправомерных действий третьих лиц.

9.5. Покупатель несёт полную ответственность за достоверность сведений и персональных данных, указанных им при регистрации на Сайте продавца.

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Оформляя Заказ через иные средства связи при оплате по ссылке, Покупатель подтверждает свое согласие на обработку Продавцом следующих своих персональных данных: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес проживания.

10.2. Обработка персональных данных осуществляется Продавцом в целях предоставления информации об услугах, акциях лояльности, в маркетинговых, в иных коммерческих целях, а также с целью соблюдения требований законодательства РФ.

10.3. Покупатель дает согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства

10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется сроком на 5 лет.

10.5. Продавец обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Покупатель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящее согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Продавцу по адресу 192236, г. Санкт-Петербург, а/я 5 не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стараться решить путем дружественных переговоров.

11.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Покупателю начинается с момента получения Продавцом Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней.

Если заявление поступило Продавцу после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом получения Продавцом Заявления считается следующий рабочий день.

По вопросам оплаты, качества, своевременности получения Товара или услуг и другим вопросам в отношении операций оплаты по карте или по QR-коду обращайтесь по телефону **+7(960) 247-45-72** или по электронной почте: sbis-vodovoz@yandex.ru

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА:

ИП Зиновьев Александр Александрович

ИНН: 780620154226

ОГРНИП: 326784700098320

Расчетный счет № 408028104029000000065 в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

К/с 30101810000000000201 В ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Адрес: 192236, г. Санкт- Петербург, а/я 5 Телефон: **+7(960) 247-45-72**

E-mail: sbis-vodovoz@yandex.ru